

[8] 국유재산 지목(골프장-체육용지) 관리 부적정

- 「국유재산법」 제14조(등기·등록 등)에 따르면 중앙관서의 장 등은 국유재산이 지적공부와 일치하지 아니하는 경우 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」에 따라 등록전환, 분할·합병 또는 지목변경 등 필요한 조치를 하여야 한다고 되어 있고
 - 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」 81조(지목변경 신청), 「같은 법 시행령」 제67조(지목변경 신청) 및 「같은 법 시행규칙」 제84조(지목변경 신청)에 따르면
 - 토지의 용도가 변경된 경우에는 국유지가 용도폐지 되었거나 사실상 공공용으로 사용되고 있지 아니함을 증명하는 서류¹⁾의 사본을 첨부하여 지목변경을 신청하여야 한다고 되어 있음
 - 한편, 공사에서 2017. 4. 12. “영업 중인 골프장 내 국유지 지목 변경 관련 업무 질의(□□□□□□공사 □□실-△△호)”에 대하여
 - 국토교통부에서는 2017. 5. 29. “도시개발사업지구 내 토지의 지목변경 신청(□□□□□□과-△△△△호)”을 통해 “「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」 제86조(도시개발사업 등 시행지역의 토지이동 신청에 관한 특례)에 따라 국유지가 용도폐지 되었으나, 지적확정측량이 완료되지 않은 종전토지의 지목변경 신청에 대하여 용도폐지된 서류를 첨부하여 지목변경(도로, 구거, 임야 ⇒ 체육용지)을 신청하는 경우 지적소관청에서는 그 신청을 반려할 수 없다”고 유권해석을 하고 있음

1) 「국유재산법」에 따라 관리하는 “국유재산대장”도 지목변경 요청 서류에 포함(□□□□□□과-△△△△호, 2014. 10. 30.)

- 따라서, 국유재산의 지목이 지적공부와 불일치하는 경우에는 지목변경을 통해 용도에 맞게 관리할 뿐만 아니라 국유재산의 가치를 높여 수입을 증대시킬 필요가 있음

□ 그런데, 서울동부지역본부 등 12개 지역본부에서 관리하는 국유재산 중에 골프장 부지내에 있어 현황지목이 체육용지(골프장)이나 공부상 지목을 임야, 구거 등으로 관리중인 총 239필지(면적 366,222㎡, 대장금액 16,648,804천 원)에 대하여 점검한 결과

- 서울동부지역본부에서 관리 중인 “경기도 가평군 조종면 상판리 649외 2필지(도로, 대장면적 1,548㎡) 국유재산은 2013. 3. 22. ○○○군으로부터 용도폐지 인수하여 “■■■ 컨트리클럽”(대부계약자 □□□□□□□□□(주))에서 골프장 용지로 사용 중임에도 공부상 지목을 “도로”로 관리하는 등

- [표 11] 및 [별표 8]과 같이 서울동부지역본부 등 10개²⁾ 지역본부의 국유재산 총 239필지(면적 366,222㎡, 대장금액 16,648,804천 원)의 경우 “토지이용계획확인원”에도 체육시설, 체육용지, 골프장, 개발진흥지구 또는 관광·휴양개발진흥지구 등으로 되어 있고 실제로도 체육용지(골프장)로 사용 중임에도 지목변경을 하지 아니한 채 도로, 구거, 임야 등으로 관리하고 있는 실정임³⁾

2) 12개 지역본부중 대전충남지역본부는 체육용지(골프장)로 대부 중인 사례가 없고, 전북지역본부는 2017. 6월 종합감사 시에 체육용지로 지목변경토록 기 처분하여 제외

3) 토지이용계획확인원 상 골프장(저촉)이거나, 관계 법령에 따른 인허가 및 준공철차가 완료되지 아니한 경우 지목변경 신청이 반려될 수 있음

[표 11] 지역본부별 골프장내 국유재산 보유 현황

(단위 : 필지 수, m², 천 원)

순번	소관부점	필지 수	대장면적	대장금액
----	------	------	------	------

“기재 생략”

< 조치할 사항 >

- ◇ 서울동부지역본부장 등 10개 지역본부장은 실제 현황이 체육용지(골프장)이고 골프장 용지로 대부 중인 국유재산 총 239필지[서울동부지역본부 6필지(16,789m²), 서울서부지역본부 7필지(9,300m²), 부산지역본부 13필지(7,970m²), 경기지역본부 68필지(126,060m²), 광주전남지역본부 31필지(37,063m²), 대구경북지역본부 14필지(9,537m²), 인천지역본부 4필지(9,817m²), 경남지역본부 8필지(9,064m²), 강원지역본부 81필지(130,103m²), 충북지역본부 7필지(10,519m²)]에 대하여
 - 실제 사용 용도에 맞게 지목을 변경하여 관리하는 방안을 강구하시기 바람. (통보)

[별표 8] 골프장내 국유재산 보유 현황

(단위 : m², 천 원)

순 번	소관 부점	소재지	공부 지목	면적	대장금액	인수 방식	실제 지목	비 고
--------	----------	-----	----------	----	------	----------	----------	-----

“기재 생략”